

## 주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매 실익분석 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

부산지역본부는 「국세징수법」 제61조 내지 제85조의2 및 「지방세징수법」 제71조 내지 107조에 따라 세무서장 등 위임기관으로부터 의뢰 받은 체납 압류재산의 매각, 청산 업무를 수행하고 있으며, 공매 진행시 압류재산의 현상, 점유관계, 차임 등을 조사하여 공매 실익여부를 분석<sup>8)</sup> 하는 등 공매 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제16조에 따르면 수입절차를 마친 압류재산은 공매대행업무 착수 전에 권리분석 및 현황파악을 마친 후 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 하는데, 다만 선순위채권, 체납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산은 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하여야 한다.

8) 체납세액 정보 확인, 기 공매진행여부(중복물건) 확인, 등기사항증명서 열람, 압류재산 용도 및 수량·단위 등 상세 내역 확인, 추산가액 산정, 근저당권 등 권리관계 확인

또한, 같은 요강 제91조에 따르면 교부청구 또는 참가압류한 타관서에 실익이 있어 위임기관과 협의하여 공매를 진행한 경우를 제외하고는 공매의 실익이 없는 경우 위임기관과 협의하여 처리하여야 한다.

따라서, 공매 착수 전에는 압류재산에 대한 실익분석을 통해 공매 실익이 없는 경우 위임기관과 공매 해제 협의를 하여 불필요한 감정평가 의뢰 등으로 인한 비용 발생을 방지하여야 하고, 공매 진행 중에는 매각예정가격 차감에 따라 공매 실익이 없는 경우에 위임기관과 협의하여 공매절차를 중지하는 것이 타당하다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

##### (1) 감정평가 의뢰 전 실익분석 불철저

그런데 감사대상기간 동안 부산지역본부에서 감정평가 진행 후 공매대행 해제한 현황을 점검한 결과

2019. 10. 23. ◎◎세무서로부터 수입한 체납자 (주)○○○○ 압류재산 (0000-00000-000) ‘□□□□□ □□□□ □□□ 0000 □□□□□□□□□ 제0층 제000호’의 경우 추정가액이 135,000천 원<sup>9)</sup>이고 등기사항증명서에 위임기관의 조세채권 법정기일 2017. 8. 10.보다 빠른 근저당권 2007. 11. 20. ◆◆◆◆ 50,400천 원과 2009. 9. 17. (주)●●●●●●●●●●●●●● 100,000천 원이 설정되어 있어 추정가액보다 선순위 채권액이 과다하여 (총 150,400천 원) 공매 실익이 없는데도 위임기관과 공매대행 해제를

9) 한국토지주택공사 ‘씨리얼’ 아파트 실거래가 조회 결과 2019. 11. 27.자 동일평형(84.97㎡) 동일층(9층)이 135,000천 원에 거래되었음

협의하지 않고 2020. 4. 2. 감정평가(136,000천 원)를 진행하여 채납처분비 366천 원을 발생시킨 후에야 위임기관과 공매대행 해제를 협의하는 등

[표 1]과 같이 추정가액 산정 및 근저당권 등 권리관계 확인을 잘못 하여 공매 실익이 없는 압류재산 총 13건에 대해 감정평가를 진행한 후 위임기관과 공매대행 해제를 협의하여 불필요한 채납처분비 3,736천 원을 발생시킨 사실이 있다.

[표 1] 실익 없는 압류재산 감정평가 의뢰 내역

(단위 : 천 원)

| 순번         | 위임기관 | 관리번호 | 용도 | 선순위<br>금액 | 추정가격 | 감정평가<br>금액 | 비용    |
|------------|------|------|----|-----------|------|------------|-------|
| 합 계(총 13건) |      |      |    |           |      |            | 3,736 |
| 1          |      |      |    |           |      |            |       |
| 2          |      |      |    |           |      |            |       |
| 3          |      |      |    |           |      |            |       |
| 4          |      |      |    |           |      |            |       |
| 5          |      |      |    |           |      |            |       |
| 6          |      |      |    |           |      |            |       |
| 7          |      |      |    |           |      |            |       |
| 8          |      |      |    |           |      |            |       |
| 9          |      |      |    |           |      |            |       |
| 10         |      |      |    |           |      |            |       |
| 11         |      |      |    |           |      |            |       |
| 12         |      |      |    |           |      |            |       |
| 13         |      |      |    |           |      |            |       |

## (2) 공매 전 실익분석 불철저

또한, 감사대상기간 동안 부산지역본부에서 압류재산 매각대금을 배분한 건 중에 위임기관에 무배분된 공매재산을 점검한 결과

2019. 1. 24. ○○○세무서로부터 수입한 채납자 ○○○○(주) 압류재산 (0000-000000-000) ‘□□□□□ □□□ □□□ 00-0 외 0필지 □□□□ □□□ 제□□동 제0층 제000호’(△△△△, 00㎡)의 경우 감정평가금액이 51,400천 원이었고 위임기관의 조세채권 법정기일 1992. 7. 25.보다 빠른 근저당권 30,000천 원이 1992. 2. 12.에 설정되어 있어 조세채권 충당이 가능한 공매 4회차(예정가격 35,980천 원)까지만 진행하고 위임기관 협의를 통해 공매절차를 중지하여야 하는데도

위임기관과 협의 없이 예정가격이 30,840천 원인 공매 5회차까지 공매를 진행하여 30,900천 원에 매각되었고 배분기일인 2019. 8. 28.에 배분금액 30,906천 원(이자 6천 원 포함)에서 채납처분비 2,028천 원을 충당한 후 근저당권 채권자 ●●●에게 28,878천 원을 배분하였으나 위임기관에는 배분되지 않는 등

[표 2]와 같이 4건의 압류재산 매각대금이 선순위 채권자에게만 배분되고 위임기관에는 배분되지 않는 등 실익 없는 공매를 진행함으로써 압류재산 공매대행 전문기관으로서 업무신뢰도를 저하시킨 사실이 있다.

[표 2] 압류재산 매각대금의 위임기관 무배분 내역

(단위 : 천 원)

| 순<br>번  | 위임기관   | 관리번호 | 체납자 | 매각<br>금액 | 체납<br>처분비 | 선순위<br>설정 | 선순위<br>배분권자 |
|---------|--------|------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|
| 합 계(4건) |        |      |     |          |           |           |             |
| 1       | “기재생략” |      |     |          |           |           |             |
| 2       |        |      |     |          |           |           |             |
| 3       |        |      |     |          |           |           |             |
| 4       |        |      |     |          |           |           |             |

[소관부점 의견] 공매대행 업무 착수 전 약식감정을 통해 추정가격과 선순위 채권을 비교하였으나 실익분석이 미흡했던 점에 대해 이견이 없었으며, 위임기관에 무배분된 경우에는 공매실익 여부의 착오로 기인한 것으로써 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

사장은 압류재산의 공매실익 여부 분석을 소홀히 하여 위임기관에 배분 없이 종결되는 등 압류재산 공매대행 전문기관으로서 업무신뢰도를 저하시킨 부산지역본부 ○○○ ○○(㉠급) 등 2명에게 주의를 촉구하시고,

부산지역본부 본부장은 실익 없는 공매 건이 발생하지 않도록 압류 재산에 대한 매각업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

< 관련자 2명>

| 당<br>소<br>속 | 당<br>직<br>위 | 당<br>직<br>급 | 성<br>명 | 담당업무 | 담당기간 | 현<br>근무지 |
|-------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|
|-------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|

“기재생략”